

III. Otras Resoluciones

Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura

2854 *DECRETO 131/2026, de 27 de julio, por el que se concluye el procedimiento de declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, situada en la confluencia de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, con la no declaración del bien.*

Vista la propuesta de la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, de fecha 23 de julio de 2026, por la que se propone la conclusión del procedimiento instruido por el Cabildo Insular de Tenerife para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, situada en la confluencia de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, mediante su no declaración, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

Primero.- Con fecha 2 de mayo de 2018, la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel presentó solicitud de incoación del procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, situada en la confluencia de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife.

Segundo.- La Comisión Insular de Patrimonio Histórico de Tenerife, en sesión ordinaria celebrada el 18 de mayo de 2018, tomó conocimiento de la citada solicitud y acordó posponer su pronunciamiento sobre la procedencia de la declaración hasta la emisión del dictamen especializado solicitado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en relación con la adecuación de la escultura a la normativa sobre memoria histórica. Dicho acuerdo fue notificado a la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con fecha 4 de julio de 2018.

Tercero.- Con fecha 12 de febrero de 2020, la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel presentó solicitud de incoación del procedimiento de declaración como Bien de Interés Cultural de la referida escultura, acompañando informe artístico elaborado por la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y diversa documentación complementaria. Posteriormente, mediante escrito presentado el 25 de marzo de 2021, la citada asociación reiteró su solicitud.

Cuarto.- A fin de disponer de los elementos técnicos necesarios para resolver las solicitudes formuladas, el Cabildo Insular de Tenerife, previo informe de la Unidad Técnica del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico, de fecha 5 de octubre de 2021, solicitó informes especializados a la Universidad de La Laguna y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mediante escritos de fecha 6 de octubre de 2021. La Universidad de La Laguna emitió informe con fecha 18 de noviembre de 2021, concluyendo que la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda carecía de valores artísticos excepcionales que justificaran su declaración como Bien de Interés Cultural. Asimismo, la Unidad Técnica del Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico emitió informe con fecha 4 de marzo de 2022, incorporado al expediente administrativo.

Quinto.- Mediante Resolución n.º R0000033544, de 9 de marzo de 2022, del Director Insular de Coordinación y Apoyo al Presidente, en sustitución del Director Insular de Planificación del Territorio y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, se desestimaron las solicitudes de incoación del procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural de la referida escultura, al amparo de lo previsto en el artículo 27.2 de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (en adelante, LPCC), que atribuye al cabildo insular la competencia para acordar la incoación del procedimiento o, en su caso, la inadmisión o desestimación de la petición formulada por las personas interesadas.

Sexto.- Contra la citada Resolución se interpuso recurso de alzada por la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico San Miguel Arcángel el 7 de abril de 2022, que fue desestimado mediante Decreto del Presidente del Cabildo Insular de Tenerife de 7 de julio de 2022. Posteriormente, la citada asociación interpuso recurso contencioso-administrativo, que dio lugar al procedimiento ordinario n.º 522/2022, seguido ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de Santa Cruz de Tenerife.

Séptimo.- Mediante Sentencia n.º 688/2024, de 28 de junio de 2024, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de Santa Cruz de Tenerife estimó el recurso interpuesto y condenó al Cabildo Insular de Tenerife a incoar el procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural de la escultura. La sentencia adquirió firmeza al no haber sido recurrida, circunstancia comunicada mediante diligencia de ordenación del Letrado de la Administración de Justicia de 9 de septiembre de 2024, por la que se requirió al Cabildo Insular de Tenerife para llevar a puro y debido efecto el fallo judicial.

Octavo.- En ejecución de la referida sentencia, mediante Resolución n.º R0000084898, de 19 de septiembre de 2024, de la Directora Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, se acordó la incoación del procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda. Dicha Resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Canarias n.º 198, de 4 de octubre de 2024, mediante anuncio n.º 3189.

Noveno.- Durante la instrucción del procedimiento, con fecha 25 de septiembre de 2024 se solicitaron los dictámenes previstos en el artículo 30.1 de la LPCC, así como otros informes de instituciones de reconocido prestigio, incorporándose al expediente los siguientes:

a) Dictamen de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, de 22 de octubre de 2024, que valoró positivamente la calidad escultórica de la producción de Juan de Ávalos y de la obra situada en Santa Cruz de Tenerife.

b) Informe del Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife, de 23 de octubre de 2024, en sentido desfavorable a la declaración.

c) Dictamen del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, aprobado el 29 de octubre de 2024, en el que se propuso la organización de un concurso de ideas para la resignificación del monumento.

d) Comunicación de la Universidad de La Laguna, de fecha 11 de diciembre de 2024, reiterando el contenido del informe emitido por su Facultad de Bellas Artes el 18 de noviembre de 2021, concluyendo que la escultura no presentaba valores artísticos excepcionales.

e) Dictamen de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes, de 6 de noviembre de 2024, favorable a la declaración.

Décimo.- Con fecha 20 de febrero de 2025, se remitió el expediente a la Subdelegación de Defensa en Santa Cruz de Tenerife, atendiendo a la proximidad de la escultura al Acuartelamiento de Almeyda y a la normativa reguladora de las zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. La Subdirección General de Patrimonio del Ministerio de Defensa emitió, con fecha 14 de marzo de 2025, informe favorable condicionado a que cualquier actuación sobre el bien respetara la normativa sobre zonas de seguridad de instalaciones militares y no afectara a las actividades ordinarias ni a la seguridad del Acuartelamiento de Almeyda.

Decimoprimer.- Mediante Resolución n.º R0000096891, de 6 de marzo de 2025, de la Dirección Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico del Cabildo Insular de Tenerife, se acordó la apertura del trámite de audiencia y de información pública a las personas y entidades interesadas. El anuncio correspondiente fue publicado en el Boletín Oficial de Canarias n.º 51, de 13 de marzo de 2025, concediéndose un plazo de veinte días hábiles, y publicándose igualmente la documentación en la sede electrónica del Cabildo Insular de Tenerife.

Decimosegundo.- Durante la instrucción del procedimiento se recabaron los dictámenes e informes preceptivos, se concedió trámite de audiencia a las personas y entidades interesadas y se sometió el expediente al trámite de información pública, conforme al citado artículo 30 de la LPCC y a los artículos 82 y 83 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Durante los trámites de audiencia e información pública, desarrollados entre el 17 de marzo y el 10 de abril de 2025, se presentaron cuarenta y dos escritos de alegaciones, de los cuales cinco se pronunciaron favorablemente a la declaración, treinta y uno lo hicieron en sentido desfavorable y seis no expresaron un sentido concluyente o incorporaron consideraciones de distinta naturaleza. Todas las alegaciones y la documentación que las acompañaba fueron incorporadas al expediente para su análisis y consideración.

Decimotercero.- Además, con fecha 8 de abril de 2025, el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife remitió al Cabildo Insular de Tenerife tres informes, emitidos por la Técnico en Gestión Cultural del Área de Patrimonio Histórico y por la Fundación Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio (CICOP).

Decimocuarto.- Con fecha 16 de abril de 2025, el Organismo Autónomo de Museos y Centros del Cabildo Insular de Tenerife presentó, para su consideración, dos informes consultivos adicionales: un informe suscrito por el arquitecto y director científico Carlos Pallés Darias, en defensa de la protección del patrimonio cultural, y un informe histórico-artístico sobre el monumento elaborado por un técnico del Museo de Historia y Antropología.

Decimoquinto.- Concluida la instrucción, el Servicio Administrativo de Patrimonio Histórico emitió informe-propuesta con fecha 9 de junio de 2025. Mediante Resolución n.º R0000103399, de 11 de junio de 2025, de la Directora Insular de Planificación Territorial, Paisaje y Patrimonio Histórico, se acordó remitir el expediente a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias para su continuación y Resolución definitiva, de conformidad con los artículos 15.2.e) y 32 de la LPCC.

La Resolución fue notificada a las personas y entidades interesadas el 13 de junio de 2025, y el expediente fue puesto a disposición de la Administración autonómica mediante comunicaciones de 19 de junio y 24 de julio de 2025.

Decimosexto.- Mediante escrito de 19 de enero de 2026, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural solicitó al Ministerio de Cultura la práctica de la anotación preventiva en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, que fue practicada con el código BI0032106 y comunicada por la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico mediante escrito de 12 de febrero de 2026. Posteriormente, la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural lo comunicó al Cabildo Insular de Tenerife el 20 de mayo de 2026.

Decimoséptimo.- Con fecha 17 de abril de 2026 se convocó la Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias para la emisión del preceptivo dictamen, celebrándose la sesión el 28 de abril de 2026, en la que, tras el análisis y deliberación del expediente, se emitió dictamen desfavorable a la declaración como Bien de Interés Cultural, con el resultado de seis votos desfavorables, ninguna votación favorable y una abstención, acordándose elevar dicho dictamen a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural para la continuación del procedimiento.

Decimooctavo.- Mediante Resolución n.º 272/2026, de 29 de abril, de la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural, se acordó la suspensión del plazo máximo para resolver el procedimiento, se notificó a los interesados y se solicitó el informe preceptivo del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la LPCC.

Decimonoveno.- El Pleno del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, en sesión extraordinaria celebrada el 11 de junio de 2026, emitió el preceptivo informe previsto en el artículo 32.1 de la LPCC, informando desfavorablemente la declaración como Bien de Interés Cultural de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, con el resultado de cero votos favorables, dieciséis votos desfavorables y una abstención.

Vigésimo.- Mediante Resolución n.º 379/2026, de 11 de junio, del Director General de Cultura y Patrimonio Cultural, se acordó el levantamiento de la suspensión del cómputo del plazo máximo para resolver el procedimiento de declaración como Bien de Interés Cultural de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, con efectos desde esa misma fecha, al haberse emitido el informe preceptivo del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. En la misma Resolución se dispuso la continuación de la tramitación del procedimiento, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas derivadas del sentido desfavorable del informe emitido por dicho órgano colegiado, de conformidad con lo previsto en el artículo 32.1 de la LPCC.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- El artículo 149.2 de la Constitución Española establece que, sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas. Por su parte, el artículo 27.4 del Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por la Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, dispone que los poderes públicos canarios velarán por la protección y defensa de la identidad, el patrimonio histórico y los valores e intereses de Canarias, del legado etnográfico y arqueológico de la población aborigen prehispánica y de las demás culturas que han ido poblando el Archipiélago. Asimismo, el artículo 137.1 del citado Estatuto atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia exclusiva en materia de patrimonio cultural, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 149.2 de la Constitución Española.

En desarrollo de dichas previsiones, el artículo 16.a) de la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias (en adelante, LPCC), atribuye a los cabildos insulares la competencia para incoar e instruir los procedimientos de declaración de Bien de Interés Cultural respecto de los bienes radicados en su ámbito territorial.

Por su parte, el artículo 15.2.e) de la citada ley atribuye al Gobierno de Canarias la competencia para declarar los Bienes de Interés Cultural, correspondiendo, conforme al artículo 32 del mismo texto legal, resolver mediante decreto los procedimientos instruidos por los cabildos insulares, una vez elevados a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En consecuencia, corresponde al Gobierno de Canarias la resolución del presente procedimiento.

Segunda.- El procedimiento para la declaración de Bien de Interés Cultural se encuentra regulado en los artículos 26 a 32 de la LPCC, desarrollados por el Reglamento sobre Procedimiento de Declaración y Régimen Jurídico de los Bienes de Interés Cultural, aprobado por el Decreto 111/2004, de 29 de julio, en cuanto resulte compatible con la citada Ley, siendo, asimismo, de aplicación la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Del examen del expediente resulta acreditado que el Cabildo Insular de Tenerife ha instruido el procedimiento con observancia de las garantías legalmente establecidas, habiéndose practicado la totalidad de los trámites exigidos por la normativa de aplicación, entre ellos la solicitud de los dictámenes e informes preceptivos, el trámite de audiencia a las personas y entidades interesadas, la información pública, el análisis de las alegaciones formuladas y la elevación del expediente al Gobierno de Canarias para su resolución. Asimismo, consta incorporado al expediente el informe emitido por el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, previsto en el artículo 32 de la LPCC, habiéndose respetado igualmente el plazo máximo de resolución del procedimiento y, en su caso, las suspensiones acordadas conforme a la legislación de procedimiento administrativo común.

Tercera.- La LPCC tiene por objeto establecer el régimen jurídico del patrimonio cultural de Canarias y garantizar su identificación, protección, conservación, enriquecimiento, investigación, difusión y transmisión a las generaciones futuras, configurándolo como un elemento esencial de la identidad cultural de Canarias y un instrumento al servicio del interés general. De conformidad con los artículos 2, 9, 22 y 23 de la citada ley, la declaración de Bien de Interés Cultural constituye el máximo nivel de protección previsto

por el ordenamiento jurídico autonómico, reservado a aquellos bienes muebles, inmuebles o manifestaciones inmateriales que acrediten valores históricos, artísticos, arquitectónicos, arqueológicos, etnográficos, científicos, técnicos o culturales de carácter sobresaliente o singular, que justifiquen su sometimiento al régimen especial de tutela establecido en la ley. La categoría de Monumento, prevista en su artículo 23.a), comprende aquellos bienes inmuebles que, por sus valores históricos, artísticos, arquitectónicos, científicos o técnicos, merezcan una protección individualizada por constituir manifestaciones relevantes del patrimonio cultural de Canarias.

Cuarta.- Por su parte, el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, impone a la Administración la obligación de dictar resolución expresa y notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación. En el presente expediente, dicha obligación resulta, además, reforzada por la Sentencia n.º 688/2024, de 28 de junio, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ordenó la incoación y tramitación del procedimiento para la declaración como Bien de Interés Cultural de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, sin prejuzgar el sentido de la resolución definitiva, cuya adopción corresponde a los órganos competentes conforme al procedimiento y a los requisitos establecidos en la LPCC. En consecuencia, una vez concluida la instrucción del procedimiento, incorporados los informes preceptivos, sustanciados los trámites de audiencia e información pública y emitido el informe del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, corresponde al Gobierno de Canarias dictar la resolución que proceda en Derecho, de conformidad con el resultado de la instrucción y con los presupuestos materiales y procedimentales exigidos por la legislación patrimonial.

Quinta.- El artículo 18 de la LPCC configura al Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias como el máximo órgano asesor y consultivo de las administraciones públicas de Canarias en las materias reguladas por dicha Ley, atribuyéndole la función de contribuir a la coordinación y armonización de la política patrimonial de las administraciones públicas canarias y de servir como órgano especializado de referencia para la valoración del patrimonio cultural de Canarias. Precisamente por la singular posición institucional que la Ley atribuye al Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, el legislador autonómico ha querido reforzar su intervención en el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural que, como ya se ha señalado, corresponde al máximo nivel de protección. Así, el artículo 32.1 de la LPCC dispone expresamente que la declaración “se realizará mediante decreto del Gobierno de Canarias, a propuesta de la persona titular del departamento competente en materia de patrimonio cultural y previo informe favorable del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias”.

La redacción del precepto resulta inequívoca. El legislador no exige únicamente la emisión de un informe preceptivo, ni siquiera de un informe determinante, sino que exige expresamente que dicho informe tenga carácter favorable. Esta exigencia normativa no puede considerarse una mera formalidad procedimental ni un requisito desprovisto de eficacia jurídica. Antes al contrario, constituye una auténtica condición positiva para el ejercicio de la potestad administrativa de declaración, de modo que la existencia de un informe favorable se erige en un presupuesto habilitante indispensable para que el Gobierno de Canarias pueda adoptar válidamente el decreto declarativo. No se trata, por tanto, de un requisito accesorio del procedimiento, sino de un auténtico límite material al ejercicio de la potestad declarativa atribuida al Gobierno. La competencia para resolver corresponde, ciertamente, al Gobierno de Canarias; sin embargo, el ejercicio positivo

de dicha competencia queda condicionado por el propio legislador a la concurrencia de un presupuesto previo y necesario: la existencia de un informe favorable emitido por el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. En consecuencia, mientras dicho informe favorable concurra, el Gobierno conserva íntegramente su potestad de valoración y decisión sobre la procedencia o improcedencia de la declaración, pudiendo aceptar o rechazar la propuesta atendiendo al conjunto de las circunstancias concurrentes en el expediente. Sin embargo, cuando el informe emitido por el Consejo es desfavorable, desaparece uno de los presupuestos legales que habilitan el ejercicio positivo de dicha potestad, de manera que el ordenamiento jurídico ya no permite la adopción del decreto declarativo.

La interpretación conjunta de los citados artículos 18 y 32.1 de la LPCC conduce necesariamente a reconocer que el legislador ha querido otorgar al informe del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias una eficacia jurídica reforzada dentro del procedimiento de declaración. Debe rechazarse, por tanto, cualquier interpretación que convierta en inocua o superflua la exigencia legal de que dicho informe sea favorable, pues ello vaciaría de contenido una previsión expresamente incorporada por el legislador y vulneraría los criterios de interpretación establecidos en el artículo 3.1 del Código Civil, conforme a los cuales las normas deben interpretarse atendiendo a su tenor literal, a su contexto y a la finalidad perseguida, preservando el efecto útil de todos sus mandatos.

Esta lógica encuentra además respaldo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo relativa al valor jurídico de los informes especialmente cualificados dentro del procedimiento administrativo. Así, las Sentencias del Tribunal Supremo de 4 de noviembre de 2014 y de 21 de marzo de 2017 (recurso 1553/2016) -doctrina recogida posteriormente por la Sentencia de la Audiencia Nacional de 7 de junio de 2019 (recurso 582/2017)- declaran que cuando el legislador atribuye a un informe carácter determinante pretende conferirle un valor reforzado dentro del procedimiento administrativo, aproximándolo materialmente, aunque no formalmente, a los informes vinculantes, de modo que su función excede la propia de un simple trámite consultivo y condiciona la formación de la voluntad administrativa.

Pues bien, si esa eficacia reforzada resulta predicable respecto de los informes que el legislador califica como determinantes, con mayor intensidad debe predicarse cuando el propio legislador exige expresamente que el informe sea favorable como presupuesto para la adopción del acto administrativo. En este supuesto, la LPCC no se limita a reforzar el valor del informe del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, sino que establece una condición habilitante para la válida adopción del decreto de declaración, cuya ausencia impide jurídicamente el ejercicio de la potestad declarativa en sentido estimatorio.

Por todo lo anterior, consta en el expediente que el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, en sesión celebrada el 11 de junio de 2026, emitió informe desfavorable a la declaración como Bien de Interés Cultural de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, sin que se registrara ningún voto favorable a dicha declaración. Este pronunciamiento se produjo en plena consonancia con el dictamen previamente emitido por la Ponencia Técnica de Patrimonio Arquitectónico de 28 de abril de 2026, integrada por especialistas de reconocido conocimiento en la materia, que igualmente informó desfavorablemente la procedencia de la declaración.

De este modo, el procedimiento debe concluir con una posición coincidente entre el criterio técnico especializado expresado por la Ponencia Técnica y el criterio institucional adoptado por el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, máximo órgano asesor y consultivo de las administraciones públicas de Canarias en materia de patrimonio

cultural, en el que participan representantes de las administraciones públicas competentes, universidades, academias e instituciones científicas y culturales, conforme a la composición prevista en la LPCC. La convergencia de ambos pronunciamientos dota al expediente de una valoración técnica e institucional plenamente consistente sobre la inexistencia de los presupuestos que justificarían el otorgamiento del máximo nivel de protección patrimonial. En consecuencia, el sentido jurídicamente posible de la resolución queda condicionado de manera que el Gobierno, aun conservando íntegramente la competencia para resolver el procedimiento, no puede ejercer válidamente la potestad declarativa en sentido estimatorio al no concurrir la condición positiva establecida por el legislador para el reconocimiento de un bien como Bien de Interés Cultural.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, visto el informe desfavorable del Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias, y tras la deliberación del Gobierno en su reunión celebrada el día 27 de julio de 2026,

DISPONGO:

Primero.- Concluir el procedimiento de declaración de Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la escultura de Juan de Ávalos García-Taborda, situada en la confluencia de la Avenida de Anaga y la Rambla de Santa Cruz, en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, con la no declaración del bien, por no concurrir los presupuestos legalmente exigidos para su declaración, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias.

Segundo.- Ordenar la cancelación de la anotación preventiva practicada en el Registro General de Bienes de Interés Cultural, comunicando el presente Decreto al Ministerio de Cultura a los efectos oportunos.

Tercero.- Notificar el presente Decreto a las personas y entidades interesadas, al Cabildo Insular de Tenerife y al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como proceder a su publicación en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o, directamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo y, todo ello, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Dado en Canarias, a 27 de julio de 2026.

EL PRESIDENTE
DEL GOBIERNO,
Fernando Clavijo Batlle.

LA CONSEJERA DE UNIVERSIDADES,
CIENCIA E INNOVACIÓN Y CULTURA,
Migdalia María Machín Tavío.